MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-12/240

Lâm Quốc Trung (sinh năm 1963) đã có vợ và 2 con. Từ năm 2000, Trung quen chị Lê Thị Thơm quê ở Thái Bình cùng vào TN làm ăn sinh sống và ở gần nhà Trung (cách 6 km). Từ năm 2001 Trung nảy sinh tình cảm và thường xuyên quan hệ lén lút với chị Thơm. Chị Thơm vẫn thường xuyên qua lại nhà Trung chơi và Trung giới thiệu với vợ mình (chị Nguyễn Thị Chinh) rằng Thơm là em gái kết nghĩa. Chị Chinh tin tưởng và quan hệ tốt với chị Thơm.

Chiều tối ngày 16/10/2004, Lâm Quốc Trung tổ chức bữa cơm thân mật mời chị Thơm và Nguyễn Đình Hoà là bạn của Trung tới ăn nhậu nhân dịp Trung về quê từ Bắc vào. Trong bữa ăn, Trung và Hoà đều uống nhiều rượu. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, lúc đó khoảng 21 giờ, chị Thơm dọn dẹp xong và xin phép ra về. Trung và Hoà nói là sẽ đưa chị Thơm về cho an toàn. Sau khi đi khỏi nhà Trung được gần 3km, đến cánh đồng của thôn H, Trung bảo chị Thơm dừng lại để nói chuyện và bảo Hoà đứng cách xa 2 người. Khi chị Thơm dừng lại, Trung tỏ ý được quan hệ tình dục với chị Thơm. Ban đầu Thơm không đồng ý vì ngại có Hoà nhưng Trung thuyết phục, Thơm đã đồng ý cho Trung quan hệ. Sau khi Trung quan hệ xong, Trung nói cho Hoà quan hệ với. Chị Thơm không đồng ý. Trung gọi Hoà lại và nói "Mày cứ vào quan hệ đi, không sao đâu". Hoà chạy lại gần Thơm và đề nghị được quan hệ tình dục. Thơm không đồng ý. Hoà ôm ngang người chị Thơm và vật ngã chị Thơm ra rồi thực hiện hành vi giao cấu. Chị Thơm chống trả quyết liệt nhưng không ngăn cản được việc giao cấu của Hoà. Sau khi Hoà kết thúc việc giao cấu, chị Thơm ngồi dậy khóc và chửi bới Trung và Hoà. Chị Thơm doạ "Tao sẽ kể với chị Chinh và báo Công an cho chúng mày chết". Nghe vậy, Trung nhảy vào bịt mồm và bóp cổ chị Thơm. Ngay lúc đó Hoà cũng xông vào, cùng với Trung bịt mồm, bóp cổ chị Thơm cho đến chết. Khi biết chị Thơm chết, Trung và Hoà đã khênh xác ném vào vườn cà phê và cả hai đi về nhà Trung.

Vụ án bị phát giác và Lâm Quốc Trung, Nguyễn Đình Hoà bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K truy tố về 2 tội: Hiếp dâm (Điều111 BLHS) và Giết người (Điều 93 BLHS).

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K?

Tình tiết bổ sung

Sau 4 ngày kể từ ngày xảy ra vụ án, qua các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh K đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lâm Quốc Trung và Nguyễn Đình Hoà. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K không biết về việc bắt này. Sau đó cơ quan điều tra gửi công văn đề nghị Viện kiểm sát tỉnh K phê chuẩn lệnh tạm giam Trung và Hoà.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng trên?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) có kiến nghị gì với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động tố tụng đó?

Tình tiết bổ sung

Sau khi bị tạm giam, Lâm Quốc Trung mời anh (chị) làm luật sư bào chữa cho bị can.

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho bị can Trung?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), bị can cho rằng mình không thực hiện hành vi hiếp dâm; cơ quan điều tra quy tội vu cho bị can vì khi bị can quan hệ tình dục với chị Thơm, chị Thơm hoàn toàn đồng ý.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ nói gì với bị can trong trường hợp này?

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được nạn nhân Lê Thị Thơm đang có thai 2 tháng.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh (chị), trong trường hợp này trách nhiệm hình sự của Lâm Quốc Trung có gì thay đổi không?Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung